

1500188-67.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... estavam em operação de combate ao tráfico de drogas e que na ocasião, após notícias de tráfico de drogas, foram ao local e avistaram o réu, sozinho, parado ao lado de um bar fechado. Em seguida, presenciaram ato típico de venda de drogas (com "troca de mãos"), sendo que um indivíduo entregou algo ao réu, que pegou algo do bolso de sua bermuda e entregou ao comprador, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500188-67.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-67.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015010/2022 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 22495203 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 8/22/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2015010 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, menor de vinte e um anos à data dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas e 10 minutos, na Rua Anézio Cordeiro Filho, nº 465, Botujuru, nesta cidade e Comarca de Campo Limpo Paulista, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 17 (dezessete) porções de cocaína, com peso bruto de 18,3g (dezoito gramas e trinta decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 30,00 (trinta e reais) em espécie, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 14, o laudo de constatação provisória de 22/23 e o laudo de exame químico-toxicológico que será oportunamente acostado aos autos (fls.

74/76).

Em audiência de custódia, o acusado foi posto em liberdade provisória (fls. 41/43). Laudo químico toxicológico juntado às fls. 79/81.

FA (fls. 82/83)

Certidões de objeto e pé (fls. 84/85, 86/87)

Certidão criminal (fls. 88/89).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 90/91).

Citado (fls. 102), o réu apresentou resposta escrita (fls. 109/110), por meio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 103).

Confirmado o recebimento da denúncia (fls. 111)

Em audiência de instrução (fls. 132), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 133/134). Quanto ao réu foi declarada sua ausência, visto que a despeito de pessoalmente intimado conforme certidão de Oficial de Justiça de fls. 130, não compareceu à audiência. Em seguida, pelo Ministério Público foi pedida a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. Convertido o julgamento em diligência para a apresentação pela Defesa de suas alegações finais por escrito. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas da autoria ou ainda por não ter concorrido para a infração penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/2006; ainda subsidiariamente, pediu a desclassificação para o tipo de tráfico privilegiado, fixação das penas no grau mínimo, com a consideração da idade e primariedade do acusado, dispensa do pagamento de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 135/143).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênia ao esforço do combativo advogado, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão de quantia em dinheiro e drogas (fls. 14), laudo de constatação (fls. 22/24) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico, que atestou positivo para cocaína (fls. 79/81).

Da mesma forma, a autoria é inquestionável.

O investigador de polícia civil CICERO ALVES DE ARAUJO, declarou, em suma, que juntamente com o policial Luiz, veio a este município, após denúncia de tráfico de drogas ao lado de um bar. Ficaram em observação, em viatura descaracterizada, momento em que viram o réu sendo abordado por um rapaz que lhe entregou dinheiro, ao que ele lhe entregou a droga; o usuário saiu do local; em seguida, abordaram o réu sendo que com ele localizaram trinta reais e dezessete porções de cocaína. No local, o réu confessou que estava traficando há aproximadamente três meses. Até então não conhecia o réu. Presenciou apenas um ato de venda.

O também policial civil LUIZ RICARDO LUAN DOS SANTOS, declarou que estavam em operação de combate ao tráfico de drogas e que na ocasião, após notícias de tráfico de drogas, foram ao local e avistaram o réu, sozinho, parado ao lado de um bar fechado. Em seguida, presenciaram ato típico de venda de drogas (com "troca de mãos"), sendo que um indivíduo entregou algo ao réu, que pegou algo do bolso de sua bermuda e entregou ao comprador, que saiu do local. Abordado, com o réu acharam trinta reais e dezessete porções de cocaína. Questionado, o réu confessou o tráfico fazia três meses e mencionou quanto ganhava. Não conhecia o réu. Não abordaram a pessoa que comprou as drogas do réu, pois quando da aproximação somente o réu permaneceu.

O réu não foi ouvido pelo Juízo, visto que a despeito de intimado pessoalmente não compareceu em audiência de instrução.

Anoto que perante a autoridade policial, o réu declarou: "Que, na data de hoje estava vendendo drogas na "biqueira Colina do Pontal", quando foi surpreendido pelos agentes, então de imediato confessou a traficância; Que, o interrogado informa que está trabalhando no local há cerca de três meses, seu turno é das 07:00h às 19:00h, e dependendo do dia recebe a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), afirma que é usuário de "cocaína", mas nunca foi preso" (fls. 4).

Logo, restou devidamente demonstrado que o réu estava traficando no local; isto porque a quantidade de drogas apreendidas no bolso de sua bermuda é incompatível

com a alegação de posse para consumo próprio.

Outrossim, como se não bastasse a quantidade elevada de drogas, e reiterando a vênua ao entendimento do D. Advogado, é cediço que os usuários, logo que adquirem a droga, saem do local da compra; quem ali permanece é o traficante.

Os investigadores de polícia relataram que já tinha a notícia de tráfico de drogas ao lado de um bar.

Lá chegando, declararam que o réu estava ali parado, sozinho, ao lado desse bar fechado, até que foi abordado por um rapaz, que entregou algo ao réu, que tirou algo de seu bolso e entregou ao primeiro, que saiu do local.

A dinâmica dos fatos é clara e afasta qualquer dúvida pretendida pela Defesa de que o réu era o traficante.

Some-se a isso o fato de que o mesmo confessou o tráfico não só aos policiais, mas também perante a autoridade policial.

Por fim, ainda quando menor de idade, o réu já ostentava passagens nesta Vara da Infância e Juventude exatamente por tráfico de drogas.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Pontuo ainda que não há prova nos autos de qualquer inimputabilidade do réu decorrente de suposto uso de droga que, mesmo que em provada, não seria impeditivo do tráfico de drogas.

Portanto, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime, a responsabilização penal se impõe, na ausência de excludentes, visto que, o ônus de provar o alegado estado de necessidade pertencia à Defesa, que dele não se desincumbiu.

Passo a fixar as penas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, visto que o delito ora em análise é tipificado em lei especial, aumento as penas em um quarto (1/4), em razão da natureza das drogas (cocaína) encontradas com o réu, de elevado potencial lesivo, que provoca a dependência do usuário em intervalo de tempo extremamente reduzido, que atinge o bem jurídico (saúde pública) de forma mais severa, elevando-as para seis anos e três meses de reclusão e pagamento de seiscientos e vinte e cinco dias-multa.

Na segunda fase, ante a confissão do réu perante a autoridade policial, bem como de sua menoridade relativa, trago as penas ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias multa.

Na terceira fase, entendo que o réu não preenche os requisitos descritos no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, isto porque, além de não se tratar de direito subjetivo do acusado, mas de faculdade atribuída ao Julgador, para ajuste na dosimetria da pena, sempre tendo em conta o disposto no art. 42, além da natureza das drogas apreendidas (cocaína), as certidões de objeto e pé de fls. 84/85 e 86/87, ainda que comprovando o cometimento de atos infracionais equivalentes a tráfico de drogas e roubo, quando menor de idade, indicam a dedicação do réu em atividade criminosa.

Ad argumentandum tantum, anoto que não há que se cogitar de bis in idem, visto que as razões que levaram ao aumento de pena na primeira fase e tipificadas no art. 42 de Lei de Drogas, não estão sendo usadas para um novo aumento, mas sim para negar a redução.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Incabível o pedido da D. Defesa de afastamento da pena de multa, ante a condição financeira do réu, visto que não se trata de custas processuais, mas de sanção de caráter penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, menor de vinte e um anos à data dos fatos, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias multa., no valor unitário mínimo.

Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, por não cumprimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos.

Nos termos da Lei nº 8.072/90, em especial das circunstâncias desfavoráveis do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO. Destaco que nenhum dos respeitáveis entendimentos do STJ e do STF foi sedimentado em Súmula Vinculante.

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto." (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminente Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017: "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal,

mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios."

Outrossim, com a mais necessária vênua, reitero que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do Senado Federal, não possui força vinculante e muito menos afastou do Juiz a análise das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu recentemente:

"(...) a respeitabilíssima decisão do E. Supremo Tribunal Federal mencionada pela impetrante foi declarada incidentalmente. E, de qualquer forma, o reconhecimento do que se denominou "tráfico privilegiado" (e nem parece ser o caso) não obriga o estabelecimento desse ou daquele regime, o que vai ser fixado consoante as condições específicas do caso. De mais a mais, impossível apreciar, nesta fase, se o paciente preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ainda que a conduta de tráfico privilegiado não fosse considerada hedionda, observo e insisto, isso não impediria a prisão preventiva ou garantiria ao réu o direito ao regime aberto. Restou demonstrado, conforme já consignado, a necessidade da prisão cautelar do paciente, diante da gravidade em concreto da conduta. Colocar o paciente, intimamente ligado ao tráfico em larga escala, reafirmo, coloca em risco concreto toda a sociedade" (TJSP. Habeas Corpus nº 2154869-28.2016.8.26.0000, Indaiatuba, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/09.2016).

O réu respondeu o processo em liberdade; logo, tendo em vista que o silêncio em interrogatório é um direito do réu, permito que recorra da presente em liberdade. Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda em favor do Estado de valores e bens apreendidos em poder do acusado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o que mais for necessário, em especial o mandado de prisão e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Providencie a z. serventia à expedição de certidão de honorários em favor do advogado Dr. Fernando da Silva Artêncio, nomeado para a defesa do réu, nos termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública de São Paulo.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA